

[기출][2022-1-2]공동선정당사자 중 1 인의 진술이 가지는 소송상 효력

【문제 1】 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X 토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4 인을 대표한다고 주장하는 乙은 X 토지를 甲 으로부터 매수하기로 하고 甲과 X 토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X 토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X 토지의 등기를 위 4 인에게 이전하여 주었으나 위 4 인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X 토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X 토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 2) 소송계속 중 乙, 丙, 丁, 戊는 乙과 丙을 선정당사자로 선정하였다. 심리 도중 丙은 매매대금의 일부가 甲에게 이미 지급되었다고 주장하고 있으나, 乙은 甲이 주장하는 바와 같이 매매대금의 전액이 미지급상태에 있다고 진술하였다. 이러한 乙의 진술은 소송상 어떠한 효력을 가지는지 설명하시오. (25 점)